

Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten

zwischen
der Beyond Candidates GmbH, Leverkusen

– nachfolgend „**Auftraggeber**“ genannt –

und

Herrn Christoph Strieder, Solingen
– nachfolgend „**Auftragnehmer**“ genannt –

Präambel

Nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (vgl. Art. 37 Abs. 1 DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (vgl. § 38 Abs. 1 BDSG) unterliegen nicht-öffentliche Stellen unter bestimmten Voraussetzungen der Pflicht, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Nach eigener Prüfung durch den Auftraggeber besteht auch für ihn eine derartige Benennungspflicht. Der Auftraggeber hat sich entschieden, diese Funktion nicht intern zu besetzen, sondern an den Auftragnehmer als externen Dienstleister auszulagern. Die näheren Anforderungen zur Übertragung dieser Aufgaben regelt dieser Vertrag.

Der Auftragnehmer konnte sich im Rahmen der Vorgespräche zu diesem Vertrag ein überschlüssiges Bild über die Verarbeitungen personenbezogener Daten und die dabei eingesetzten IT-Systeme beim Auftraggeber verschaffen. Er verfügt somit über genügend Informationen, um das gesetzlich erforderliche Maß an Fachwissen zur Übernahme der Funktion als betrieblicher Datenschutzbeauftragter nach Art. 37 Abs. 5 DSGVO einschätzen zu können. Belege zum vorhandenen Fachwissen beim Auftragnehmer wurden im Vorfeld des Vertragsabschlusses zur Verfügung gestellt.

1. Gegenstand des Vertrags

Der Auftragnehmer wird mit Wirksamkeit dieses Vertrags zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit den gesetzlichen Aufgaben nach Art. 39 DSGVO für den Auftraggeber benannt. Der Vertrag legt in Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen die Einzelheiten zu den Aufgaben des Auftragnehmers und zur Zusammenarbeit der Vertragsparteien fest.

Mit der gegenseitigen Unterzeichnung dieses Vertrages erfolgt zugleich die Bestellung des Auftragnehmers zum betrieblichen, externen Datenschutzbeauftragten des Auftraggeber.

2. Organisatorisches zur Einbindung des Auftragnehmers

2.1 Der Auftragnehmer ist direkt der Geschäftsleitung des Auftraggebers unterstellt. In Wahrnehmung seiner Aufgaben ist er weisungsfrei. Weisungsrechte gegenüber der Belegschaft stehen dem Auftragnehmer nicht zu.

2.2 Dem Auftragnehmer wird für Fragen zum Datenschutz und zur Datensicherheit ein zuständiger Ansprechpartner benannt.

2.3 Auf Wunsch des Auftragnehmers stellt der Auftraggeber geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, die das Führen vertraulicher Gespräche im Unternehmen ermöglichen.

2.4 Der Auftraggeber ermöglicht eine direkte, unkontrollierte Kontaktaufnahme zwischen internen und externen Betroffenen mit dem Auftragnehmer.

Der Auftraggeber veröffentlicht die Kontaktdaten des Auftragnehmers sowohl intern im Unternehmen als auch zumindest auf seiner Webseite (Datenschutzerklärung). Zudem teilt der Auftraggeber diese Daten unverzüglich der Aufsichtsbehörde mit (vgl. Art. 37 Abs. 7 DSGVO).

2.5 Der Auftragnehmer erhält zur Durchführung seiner Beratungs- und Prüftätigkeit die erforderlichen Zutritts- und Zugriffsrechte für alle betrieblichen Bereiche und IT-Systeme beim Auftraggeber.

2.6 Der Auftragnehmer ist in allen Angelegenheiten des Datenschutzes zu involvieren (vgl. Art. 38 Abs. 1 DSGVO). Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer insbesondere rechtzeitig und umfassend über sämtliche vorhandenen oder geplanten datenschutzrelevanten IT-Systeme und Verarbeitungsprozesse.

3. Zeit, Ort und Personal zur Leistungserbringung

3.1 Der Auftragnehmer entscheidet über Zeit und Ort des Einsatzes für den Auftraggeber nach eigenem Ermessen. In dringenden Fällen steht der Auftragnehmer auch kurzfristig zur Verfügung.

3.2 Der Auftragnehmer übt seine Tätigkeit soweit möglich in seinen eigenen Räumlichkeiten aus. Näheres regeln die Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen.

3.3 Dem Auftragnehmer ist es gestattet, zur Erfüllung dieses Vertrags geeignetes eigenes Personal sowie nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber fachkundige und zuverlässige Dritte (ggf. auch als Subunternehmer) einzusetzen. Die eigene Verantwortlichkeit des Auftragnehmers bleibt hiervon unangetastet. Bei der Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte gewährleistet der Auftragnehmer die Einhaltung datenschutzrechtlicher Grenzen.

4. Gesetzliche Aufgabenbeschreibung

Die Aufgaben des Auftragnehmers ergeben sich aus Art. 39 DSGVO. Hierzu gehören auf Anfrage:

Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten;

Überwachung der Einhaltung der DSGVO, anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;

Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35 DSGVO; Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 DSGVO, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

5. Konkretisierung der gesetzlichen Aufgaben

5.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten mit den Angaben nach Art. 30 DSGVO zur Verfügung und hält dieses auf dem aktuellen Stand. Der Auftragnehmer wird auf Wunsch des Auftraggebers hierfür geeignete Formulare in elektronischer Form zur Verfügung stellen und berät bei der Erstellung der Verarbeitungsverzeichnisse.

5.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Audits durchzuführen. Gegenstand eines Audits können sämtliche Geschäftsprozesse sein, die einen Bezug zur Verarbeitung personenbezogener Daten haben wie bspw. die Personal- und Kundenverwaltung, das Betreiben einer Firmenwebseite oder von Telekommunikationsanlagen. Bei der Durchführung eines Audits ist eine unangemessene Störung im Betriebsablauf zu vermeiden.

5.3 Der Auftragnehmer hat ein direktes Berichtsrecht gegenüber der Geschäftsleitung des Auftraggebers.

5.4 Art und Umfang der gesetzlich erforderlichen Schulungen zum Datenschutz werden zwischen den Vertragsparteien abgestimmt. Für die Schulungsinhalte ist der Auftragnehmer verantwortlich.

5.5 Der Auftragnehmer erstellt auf Auftrag hin die erforderlichen datenschutzrelevanten Dokumente wie insbesondere datenschutzrelevante Klauseln, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Einwilligungsklauseln und Vertragsklauseln zum Datenschutz nach näherer Abstimmung mit dem Auftraggeber oder wirkt an ihrer Erstellung mit.

5.6 Der Auftragnehmer prüft die Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern auf datenschutzkonforme Datenverarbeitung und Vertragsgestaltung insbesondere hinsichtlich der Anforderungen zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Unmittelbare Kontrollmaßnahmen beim Geschäftspartner (Dienstleister) schuldet der Auftragnehmer jedoch nicht.

5.7 Bei der Beantwortung externer Anfragen zum Datenschutz ist der Auftragnehmer inhaltlich keinen Weisungen unterworfen. Im Rahmen der gebotenen gegenseitigen Rücksichtnahme sind derartige Stellungnahmen in der Regel unter vorheriger Beteiligung des Auftraggebers abzugeben.

6. Umfang der Beratungs- und Prüfpflichten

6.1 Die Beratungs- und Prüfpflichten des Auftragnehmers gehen vor allem in technischer und rechtlicher Hinsicht qualitativ nur soweit, wie es der Ausbildungs- und Qualifikationsstand sowie das finanzielle und zeitliche Budget des Auftragnehmers erwarten lassen. Der Auftragnehmer hat jedoch die Pflicht, dem Auftraggeber anzuzeigen, wenn bestimmte Aufgabenstellungen eine Prüfung durch besonders qualifizierte Experten (wie z.B. IT-Fachleute, Mathematiker oder Betriebswirtschaftler) erforderlich machen. In solchen Fällen stimmen die betreffenden Unternehmen das weitere Vorgehen mit dem Auftragnehmer gemeinsam ab. Die Kosten für derartigen zusätzlichen Beratungsaufwand trägt der Auftraggeber. Sofern eine Beratungspflicht oder Tätigkeitspflicht in einen anwaltlichen Bereich fällt, erfolgte eine gesonderte Beauftragung gegenüber einem Rechtsanwalt, die auch gegenüber dem Unterzeichner, dann in seiner Eigenschaft als Fachanwalt für IT Recht und Rechtsanwalt, erfolgt. Diese Tätigkeiten sind nicht Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung.

6.2 Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die Wahrnehmung der Aufgaben als betrieblicher Datenschutzbeauftragter für den Auftraggeber schwerpunktmäßig keine Rechtsberatung erfordert. Sollten dennoch einzelne juristisch schwierige und umfangreiche Fragestellungen anfallen, die als Rechtsberatung im Sinne des RDG anzusehen sind, gilt Ziffer 6.1.

7. Fachwissen und Fehlen von Interessenkollisionen

7.1 Der Auftragnehmer sichert unter Berücksichtigung von Punkt 6 des Vertrags zu, über das für die Aufgabenwahrnehmung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter erforderliche Fachwissen zu verfügen. Er verpflichtet sich, das nötige Fachwissen ggf. durch den Besuch von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auch während der Laufzeit des Vertrags zu erhalten. Etwaige Kosten zum Erhalt des Fachwissens sind mit dem vereinbarten Honorar pauschal abgegolten.

7.2 Der Auftragnehmer sichert zu, dass er hinsichtlich seiner Aufgaben für den Auftraggeber keinen Interessenkollisionen unterliegt (vgl. Art. 38 Abs. 6 DSGVO). Sollten nachträglich diesbezügliche Zweifel aufkommen, unterliegt der Auftragnehmer einer unverzüglichen Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber.

7.3 Der nachträgliche Wegfall des erforderlichen Fachwissens oder das Aufkommen nachträglicher Interessenkollisionen berechtigen den Auftraggeber zur sofortigen Abberufung des Auftragnehmers als betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

8. Verschwiegenheitspflicht

8.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen zum Auftraggeber, die dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Erledigung seiner Aufgaben zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren.

8.2 Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und soweit der Auftragnehmer vom Auftraggeber schriftlich von dieser Verpflichtung entbunden wurde.

8.3 Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch dann nicht,

8.3.1 soweit die Offenlegung von Informationen zur Wahrung berechtigter Interessen des Auftragnehmers auch unter Berücksichtigung etwaiger entgegenstehender Interessen des Auftraggebers unerlässlich ist;

8.3.2 soweit der Auftragnehmer nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflicht zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist;

8.3.3 soweit der Auftragnehmer gesetzlich zur Offenbarung verpflichtet ist, insbesondere gegenüber Aufsichtsbehörden oder berufsständischen Kammern, oder

8.3.4 soweit der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als betrieblicher Datenschutzbeauftragter insbesondere gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. d und lit. e DSGVO zur Kooperation mit der Aufsichtsbehörde berechtigt oder verpflichtet ist.

8.4 Diese Verschwiegenheitspflicht des Auftragnehmers besteht über die Dauer des Vertragsverhältnisses fort.

8.5 Mitarbeiter und weitere Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers sind im gleichen Umfang wie der Auftragnehmer selbst zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Der Auftragnehmer weist dies auf Verlangen des Auftraggebers nach.

8.6 Unberührt von den vorstehenden Regelungen bleiben die besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zum Schutz der betroffenen Personen nach § 6 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 BDSG sowie § 203 Abs. 4 StGB.

8.7 Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht vereinbart ist, gelten diese gleichzeitig als Befreiung von etwaigen gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechten (z.B. nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO).

9. Vergütung

9.1 Pauschalhonorar

Als Pauschalhonorar wird ein monatlicher Betrag von 150 Euro (in Worten: Einhundertfünzig Euro) zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer vereinbart. Bei Nutzung des Compliance Tools Prossessor beträgt die Monatspauschale 175 € nett zzgl MwSt. Dies umfasst:

- + Beratung der Geschäftsleitung zu allen Fragen des Datenschutzes und der Datenschutz-Compliance Beantwortung von Fragen von Arbeitnehmern oder Dritter im Zusammenhang mit dem Datenschutz von Beyond Candidates
- + Hinweis auf Datenschutzproblematiken
- + Online oder vor Ort Schulung 1 Stunde/Jahr
- + Kurzaudit 1 Stunde/Jahr Änderungen an existierenden Dokumenten (z.B. Datenschutzverträge, Regularien, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzerklärung usw., die einen Aufwand von 15 Minuten nicht überschreiten.

Das Pauschalhonorar ist monatlich auch fällig, wenn hiervon umfasste Tätigkeiten nicht abgerufen oder beansprucht werden.

Nicht vom Pauschalhonorar umfasst sind die Erstellung von Datenschutzverträgen, Datenschutzregularien, IT Sicherheitskonzepten, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und anderen notwendigen Dokumenten oder behördlichen Verfahren, die mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden wären. Auch nicht umfasst sind Schulungen, die über 1 Stunde hinausgehen **sowie die weiteren Tätigkeiten nach dieser Vereinbarung, die nicht von der Pauschale umfasst sind.**

9.2. Zeitabhängiges Honorar:

Der Auftragnehmer erhält für seine nicht von der Pauschale (Zif. 9 dieses Vertrages) umfasste Tätigkeit eine Vergütung auf Basis von Stundensätzen. Der vereinbarte Stundensatz beträgt 200 Euro (in Worten: 200 Euro) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die erfassten Zeiten werden jeweils auf volle 15 Minuten aufgerundet.

Erforderliche Reisezeiten einschließlich Wartezeiten werden lediglich mit dem halben Stundensatz berechnet. Die jeweils geleisteten Stunden werden sofort fällig und zum Monatsende in Rechnung gestellt.

9.3 Falls zur Erfüllung der von dem Auftragnehmer mit diesem Vertrag übernommenen Tätigkeit Reisen erforderlich sind, gelten die folgenden Regelungen zum Aufwendungsersatz:

(1) Fahrten innerhalb der Ortschaft am Sitz des Auftragnehmers gelten nicht als Reisen und werden nicht gesondert vergütet.

(2) Der Auftraggeber wird Reiseaufwendungen wie folgt erstatten:

PKW-Fahrten: Kilometerpauschale 30 ct./km und Parkgebühren nach Aufwand

Zugfahrten: Ticket 1. Klasse

Flüge: Flugticket Economy-Klasse ab Entfernungen von mehr 400 km oder einer alternativen Reisezeit von mehr als vier Stunden oder nach Absprache mit dem Auftraggeber.

ggf. erforderliche Taxikosten

Hotelunterkunft: max. Vier-Sterne-Kategorie oder nach Absprache.

(3) Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl des Reisemittels.

(4) Für erforderliche Reiseaufwendungen des Hilfspersonals des Auftragnehmers oder in Absprache mit dem Auftraggeber eingesetzter Dritter (Subunternehmer nach Ziffer 3.3 des Vertrages) gelten die Regelungen in (1)–(3) entsprechend.

9.4 Sämtliche (ggf. anteilige) Pauschalhonorare werden jeweils zum Beginn eines Kalendermonats fällig. Zu Beginn eines Kalendermonats ist auch die monatliche Abrechnung des zeitabhängigen Honorars fällig.

10. Haftung

10.1 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für eigenes Verschulden und für das Verschulden eigener Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

10.2 Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.

Modul Vermögensschaden-Haftpflicht

Versichertes Risiko	Vermögensschadenhaftpflicht
Versicherte Tätigkeiten	externer Datenschutzbeauftragter
Vereinbarte Versicherungssumme	€ 250.000,00, für Vermögensschäden
Jahreshöchstleistung	2 - fach maximiert je Versicherungsjahr
Selbstbehalt(e) je Versicherungsfall	
Allgemeiner Selbstbehalt	€ 100,00

Entschädigungsgrenzen

	Abweichender Selbstbehalt	Entschädigungsgrenze
Vertragsstrafen wegen der Verletzung von Geheimhaltungs-, Vertraulichkeits- oder Datenschutzvereinbarungen bzw. -erklärungen		€ 25.000,00
Vertrauensschäden		€ 100.000,00
Entschädigungsgrenze für Eigenschaden bei Verlust von Dokumenten		€ 100.000,00
Entschädigungsgrenze für Kosten strafrechtlicher Verteidigung		€ 100.000,00
Entschädigungsgrenze für Beschädigung oder Zerstörung der Website		€ 100.000,00
Entschädigungsgrenze für Kosten bei Reputationsschäden		€ 100.000,00

Die Entschädigungsgrenzen sind Teil der Versicherungssumme und werden (insgesamt) maximal bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Versicherung für die Dauer dieses Vertragsverhältnisses aufrechtzuerhalten. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei Einsatz von Subunternehmen diese ebenfalls über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügen. Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit einen entsprechenden Nachweis zu verlangen.

10.3 In einem Haftpflichtfall kann der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der jeweiligen Deckungssumme in Anspruch genommen werden. Wegen eines weitergehenden Schadens wird eine Haftung des Auftragnehmers hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

10.4 Der Schadenersatzanspruch ist innerhalb von sechs Monaten geltend zu machen, nachdem der Auftraggeber von dem Schaden Kenntnis erlangt hat.

11. Vertragslaufzeit und Abberufung

11.1. Der Vertrag kann beiderseits mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Ende der jeweiligen Mindestvertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.

11.2. Im Übrigen endet der Vertrag in dem Fall einer wirksamen Abberufung des Auftragnehmers als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder einer Amtsniederlegung durch den Auftragnehmer. Wie die Abberufung darf auch eine Amtsniederlegung nur aus wichtigem Grund und schriftlich erfolgen.

11.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags bleibt unberührt.

11.4 Im Falle einer wirksamen Kündigung des Vertrags wird zum Ende des Vertrags auch das Benennungsverhältnis beendet, ohne dass es einer expliziten Erklärung zur Abberufung oder Amtsniederlegung bedarf.

12. Schlussbestimmungen

12.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform.

12.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch Regelungen zu ersetzen, die dem ursprünglich verfolgten Zweck so nahe wie möglich kommen und deren Wirksamkeit keine Bedenken entgegenstehen. Das Gleiche gilt für den Fall von Vertragslücken.

Leverkusen, den _____	Leverkusen, den <u>29.05.2026</u>
Christoph Strieder als Ext. DSB	Beyond Candidates GmbH Marc van den Bogaard (Geschäftsführer) <i>V.d.Bogaard</i>